

Intellectual Property

'Who owns my polio vaccine? The people! Could you patent the sun?'

Salk (1914-1995), who developed the first effective anti-polio vaccine



University of Victoria
Department of Computer Science

SENG 401: Social and Professional Issues
Intellectual Property: Slide 1

১. Intellectual Property (IP) — বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি কী?

সংজ্ঞা (**Definition**): Intellectual Property মানে হলো মানুষের মন/মস্তিষ্ক থেকে তৈরি হওয়া সৃজনশীল কাজ (creative work) — যেমন গান, বই, সফটওয়্যার, আবিষ্কার ইত্যাদি। এটা একটা **intangible** (অস্পর্শীয়, হাতে ধরা যায় না এমন) জিনিস — এটা কোনো ফিজিক্যাল বস্তু না, বরং একটা আইডিয়া/এক্সপ্ৰেশন।

গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য (**Key distinction**):

- **CD টা কেনা (Owning the physical disc) ≠ CD-এর গানের কপিরাইট থাকা (Owning the copyright)**
- তুমি একটা CD কিনলে, CD-টা তোমার — কিন্তু গানটার উপর তোমার কোনো অধিকার নেই। তুমি সেটা কপি করে বিক্রি করতে পারবে না, কারণ গানের copyright আছে গায়ক/কোম্পানির কাছে।
- উদাহরণ: তুমি একটা বই কিনলে — বইটা (কাগজ) তোমার সম্পত্তি, কিন্তু লেখার (content) কপিরাইট লেখকের।

Salk এর quote টাও এই জিনিসটাই বোঝায় — "Could you patent the sun?" মানে, কিছু জিনিস (যেমন জীবন বাঁচানোর আবিষ্কার) মানবতার জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত, প্যাটেন্ট করে টাকা কামানোর জিনিস না।

IP and Changing Technology

- Intellectual Property relates to intangible creative work
 - Not necessarily the physical form on which it is stored or delivered.
- Compare:
 - Physically owning a compact disc versus...
 - ... owning the copyrights for the music on the CD.
- Four types of protection:
 - Copyright: the right to copy a work
 - Patent: the right to use/recreate/manufacture an invention
 - Trademark: the right to use a word, phrase, sound
 - Trade secret: you don't tell anybody, nobody should know



University of Victoria
Department of Computer Science

SENG 401: Social and Professional Issues
Intellectual Property: Slide 3

২. IP Protection-এর চারটি ধরন (Four Types of Protection)

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক — পরীক্ষায় আসতে পারে, তাই ডিটেইলে বুঝি।

২.১ Copyright (কপিরাইট)

- সংজ্ঞা: কোনো সৃজনশীল কাজ (writing, music, art, software) কপি করার অধিকার।
- এটা automatic — তুমি কিছু লিখলে/বানালেই সেটা কপিরাইটেড হয়ে যায়, রেজিস্ট্রেশনের দরকার নেই (যদিও রেজিস্ট্রেশন প্রমাণের জন্য সাহায্য করে)।
- Owner-এর exclusive right থাকে:
 1. কপি বানানো (make copies)
 2. Derivative work বানানো (যেমন বই থেকে সিনেমা বানানো)
 3. কপি distribute করা
 4. পাবলিকলি perform করা (যেমন কনসার্টে গান গাওয়া)
 5. পাবলিকলি display করা

২.২ Patent (পেটেন্ট)

- সংজ্ঞা: কোনো আবিষ্কার/**discovery** ব্যবহার, পুনরায় তৈরি, বা ম্যানুফ্যাকচার করার অধিকার।
- এটা একটা **monopoly right** — মানে যতদিন প্যাটেন্ট থাকবে, শুধু owner-ই সেটা বানাতে/বিক্রি করতে পারবে।

- সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট: **independent invention**-ও কাউন্ট হয় না — মানে অন্য কেউ যদি নিজে থেকেই একই জিনিস আবিষ্কার করে ফেলে (না জেনেই), তাও সে সেটা ব্যবহার করতে পারবে না, যদি আগে থেকে প্যাটেন্ট থাকে।

২.৩ Trademark (ট্রেডমার্ক)

- সংজ্ঞা: কোনো word, phrase, logo, sound ব্যবহার করার অধিকার — যা একটা ব্র্যান্ডকে identify করে।
- উদাহরণ: Nike-এর "swoosh" logo, McDonald's-এর "I'm lovin' it" — এগুলো trademark।

২.৪ Trade Secret (ট্রেড সিক্রেট)

- সংজ্ঞা: এমন তথ্য যেটা গোপন রাখা হয় — কাউকে বলা হয় না, তাই কারো জানার কথা না।
- উদাহরণ: Coca-Cola-এর ফর্মুলা, KFC-এর ১১ herbs and spices।
- এখানে কোনো সরকারি রেজিস্ট্রেশন নেই — protection টা secrecy বজায় রাখার উপর নির্ভর করে।

৪টি সুরক্ষার সহজ ব্যাখ্যা

১. Copyright (কপিরাইট) — প্রকাশের সুরক্ষা

- সহজ কথা: সৃজনশীল কোনো কাজের নকল বা কপি করা রোধ করার অধিকার।
- কী সুরক্ষা দেয়? বই, গান, ছবি, সিনেমার চিত্রনাট্য, অথবা সফটওয়্যারের সোর্স কোড।
- স্মার্টফোনের উদাহরণ: ফোনের ভেতরের অপারেটিং সিস্টেমের কোড, রিংটোন বা ব্যাকগ্রাউন্ডের ওয়ালপেপার।

২. Patent (প্যাটেন্ট) — আবিষ্কারের সুরক্ষা

- সহজ কথা: নতুন কোনো প্রযুক্তি বা আবিষ্কার তৈরি বা বিক্রি করার একচ্ছত্র অধিকার।
- কী সুরক্ষা দেয়? নতুন কোনো মেশিন, কাজের মেকানিজম বা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার।
- স্মার্টফোনের উদাহরণ: ফোনের পেছনের ইন-ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর বা প্রসেসরের নতুন কোনো উদ্ভাবনী প্রযুক্তি (যা অন্য কেউ অনুমতি ছাড়া বানাতে পারবে না)।

৩. Trademark (ট্রেডমার্ক) — ব্র্যান্ড পরিচয়ের সুরক্ষা

- সহজ কথা: কোনো কোম্পানির নাম, লোগো, স্লোগান বা শব্দ যা দিয়ে তাকে চেনা যায়।
- কী সুরক্ষা দেয়? বাজারের নিজস্ব পরিচিতি বা পরিচয় চিহ্ন।
- স্মার্টফোনের উদাহরণ: Apple-এর কামড়ানো আপেল লোগো, Samsung-এর নাম, কিংবা Nike-এর "Just Do It" স্লোগান।

৪. Trade Secret (ট্রেড সিক্রেট) — গোপন রেসিপি বা সূত্রের সুরক্ষা

- সহজ কথা: এমন কোনো তথ্য যা কাউকে বলা হয় না এবং সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়। এর জন্য আলাদা করে সরকারি রেজিস্ট্রেশন করা লাগে না, কেবল গোপন রাখাই মূল শর্ত।
- কী সুরক্ষা দেয়? গোপন রেসিপি, ফর্মুলা বা বিজনেস অ্যালগরিদম।
- স্মার্টফোনের উদাহরণ: গুগল সার্চের গোপন অ্যালগরিদম বা কোকা-কোলার গোপন রেসিপি (কোম্পানির বাইরে কেউ জানে না)।

সংক্ষেপে একনজরে পার্থক্য (Quick Summary)

সুরক্ষার ধরন	মূল বিষয়	কী রক্ষা করে?	বাস্তব উদাহরণ

Copyright	ক্রিয়েটিভিটি বা সৃষ্টিশীলতা	গান, বই, কোড, ছবি	রিংটোন বা অপারেটিং সিস্টেমের কোড
Patent	প্রযুক্তি বা নতুন আবিষ্কার	নতুন মেকানিজম বা ডিভাইস	নতুন ধরনের ক্যামেরা সেন্সর
Trademark	ব্র্যান্ডের পরিচয়	নাম, লোগো, স্লোগান	Apple-এর লোগো বা 'iPhone' নাম
Trade Secret	গোপন ব্যবসায়িক সূত্র	রেসিপি, ফর্মুলা, সিক্রেট কোড	কোকা-কোলার সিক্রেট ফর্মুলা

Copyright vs. Patent

- Copyright:
 - Protects works that owe their origin to the **expressive efforts** of an individual.
 - Key is that if the work is “original” (i.e., created independently) then it can be “copyrighted”.
 - Even if there is a closely similar work in existence.
 - Copyright owner has rights only against those who use their work without permission (i.e., defense against plagiarism).
- Patents:
 - Protect the **discoveries of inventors**.
 - For as long as patent lasts, holder has a monopoly right.
 - This right prevents anyone from producing implementations of their invention, even if same discovery was made independently.



University of Victoria
Department of Computer Science

SENG 401: Social and Professional Issues
Intellectual Property: Slide 8

৩. Copyright vs Patent — গভীর তুলনা (এটা পরীক্ষায় খুব common)

বিষয়

Copyright

Patent

কী protect করে	Expressive efforts (লেখা, গান, ছবি)	Discoveries/inventions
Originality-এর শর্ত	কাজটা "original" হলেই চলবে (independently created) — একই রকম আরেকটা জিনিস থাকলেও সমস্যা নেই	একই আবিষ্কার independently হলেও, প্রথম patent holder-এর অধিকার থাকবে
Right-এর ধরন	শুধু "defense against plagiarism" — মানে কেউ তোমার লেখা কপি করলে তুমি ব্যবস্থা নিতে পারবে	পুরো monopoly — কেউ implement করতে পারবে না, even independently আবিষ্কার করলেও
উদাহরণ	দুইজন লেখক আলাদাভাবে একই রকম কবিতা লিখলে, দুজনেরই কপিরাইট থাকবে নিজ নিজ কাজে	দুইজন ইঞ্জিনিয়ার একই যন্ত্র আলাদাভাবে আবিষ্কার করলে, যে আগে প্যাটেন্ট করেছে সে-ই owner

সহজ কথায় মনে রাখার ট্রিক:

- Copyright = "**Copy** করো না" (expression protect করে)
- Patent = "**Use**/বানানোই যাবে না" (idea/invention protect করে, আরও কড়া)

- What are some things the entertainment industry has done to protect copyright?
- Do you think these are justified?

Question 1: What are some things the entertainment industry has done to protect copyright? (5 Marks)

Answer:

Digital Content-এর Piracy এবং Unauthorized Distribution বন্ধ করতে Entertainment Industry বিভিন্ন ধরনের Technical, Legal এবং Policy-ভিত্তিক পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রধান পদক্ষেপগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

- **Digital Rights Management (DRM)** ব্যবহার: মিউজিক, মুভি এবং গেমসের মতো Digital Content অননুমোদিতভাবে Copy বা Share করা বন্ধ করতে DRM Technology ব্যবহার করা হয়। এটি Content-কে Encrypt করে রাখে, ফলে নির্দিষ্ট Authorized Device বা App ছাড়া তা প্লে বা কপি করা যায় না।
- **Lawsuits and Legal Action:** Entertainment Industry বিভিন্ন Illegal File-sharing Platforms, Torrent Websites (যেমন: Pirate Bay) এবং Piracy-র সাথে যুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনি মামলা (Legal Lawsuits) দায়ের করে থাকে।

- **Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Takedown Notices:** YouTube, Facebook বা বিভিন্ন Website-এর মতো Online Platform-এ যদি কেউ অনুমতি ছাড়া Copyrighted Material আপলোড করে, তবে Industry থেকে DMCA Takedown Notice পাঠিয়ে তা দ্রুত সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়।
- **Watermarking and Encryption:** সিনেমা বা মিউজিকের সাথে অদৃশ্য Digital Watermark বা Serial Code যুক্ত করে দেওয়া হয়। এর ফলে Pirated Copy কোথায় থেকে Leaked বা Record হয়েছে, তা সহজে Track করা যায়।
- **Anti-Piracy Legislation & Lobbying:** Entertainment Industry বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছে কড়া Anti-Piracy Law এবং Cyber Crime Policies তৈরি ও কঠোরভাবে বাস্তবায়নের জন্য Lobbying বা চাপ সৃষ্টি করে থাকে।

Question 2: Do you think these are justified? (5 Marks)

Answer:

Entertainment Industry-র নেওয়া এই পদক্ষেপগুলো কিছু ক্ষেত্রে সঙ্গত (Justified) হলেও, কিছু ক্ষেত্রে এগুলো সাধারণ গ্রাহকদের (Consumers) জন্য সীমাবদ্ধতা তৈরি করে। তাই এর একটি দ্বিমুখী (Balanced) দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে:

- **Why it is Justified (কেন এটি সঙ্গত):**
 - **Protecting Intellectual Property:** শিল্পী, প্রযোজক এবং ক্রিয়েটরদের কষ্টার্জিত কন্টেন্টের অধিকার রক্ষা করা নৈতিক ও আইনিভাবে জরুরি। Piracy বাড়লে কনটেন্ট তৈরিতে প্রচুর Financial Loss হয়।
 - **Encouraging Innovation:** ক্রিয়েটররা যদি তাদের কাজের সঠিক আর্থিক মূল্য না পান, তবে নতুন এবং উন্নত মানের Content তৈরি করার আগ্রহ বা Encouragement হারিয়ে যাবে।
- **Why it may NOT be Fully Justified (কেন এটি পুরোপুরি সঙ্গত নয়):**
 - **Restrictions on Fair Use:** অতিরিক্ত DRM ব্যবহারের কারণে অনেক সময় সাধারণ ক্রেতারা বৈধভাবে কেনা কন্টেন্টও তাদের নিজস্ব একাধিক ডোমেইন বা ডিভাইসে চালাতে পারেন না। এটি Fair Use Principle-কে সংকুচিত করে।
 - **Privacy Concerns:** অনেক সময় Anti-Piracy Software বা Monitoring Tools ব্যবহারকারীদের কম্পিউটারে মনিটরিং চালিয়ে Privacy-র জন্য ঝুঁকি তৈরি করে।

Conclusion:

সংক্ষেপে বলা যায়, Copyright Protection আবশ্যিক এবং এথিক্যালি সংগতিপূর্ণ। তবে এই পদ্ধতিগুলো এমন হওয়া উচিত যা Piracy বন্ধ করার পাশাপাশি সাধারণ ব্যবহারকারীর **Consumer Rights** এবং **Fair Use** কে যেন ক্ষুণ্ণ না করে।

Copyright

- (In Canada) Copyrights expires after ...
 - 50 years after death of a person
 - 50 years in case of a company
- With some exceptions, copyright owners have the exclusive right to:
 - Make copies of the work
 - Produce derivative works
 - Distribute copies
 - Perform the work in public
 - Display the work in public



University of Victoria

SENG 401: Social and Professional Issues

১. Copyright Expiry (কপিরাইটের মেয়াদকাল)

কানাডার আইন অনুযায়ী কপিরাইটের মেয়াদের নিয়ম দেওয়া হয়েছে:

- ব্যক্তির ক্ষেত্রে (**Individual**): কোনো ব্যক্তি কোনো কাজের কপিরাইট অর্জন করলে, তার মৃত্যুর পর ৫০ বছর পর্যন্ত সেই কপিরাইট বহাল থাকে। ৫০ বছর পার হওয়ার পর তা **Public Domain**-এ চলে যায় (অর্থাৎ সবাই বিনামূল্যে ব্যবহার করতে পারে)।
- কোম্পানির ক্ষেত্রে (**Company/Corporate**): কোনো প্রতিষ্ঠানের অধীনে তৈরি কাজের কপিরাইট প্রকাশের পর থেকে ৫০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

২. Exclusive Rights of Copyright Owners (কপিরাইট মালিকের একচ্ছত্র অধিকার)

কিছু ব্যতিক্রম (Exceptions, যেমন: Fair Use/Fair Dealing) ছাড়া, কপিরাইটের মালিকের কাছে নিচের কাজগুলো করার একচ্ছত্র বা অনন্য অধিকার (Exclusive Right) থাকে:

- **Make copies of the work:** মূল কাজের অনুলিপি বা কপি তৈরি করা।
- **Produce derivative works:** মূল কাজের ওপর ভিত্তি করে নতুন কিছু তৈরি করা (যেমন: একটি বই থেকে সিনেমা বানানো বা সফটওয়্যারের মোডিফাইড সংস্করণ তৈরি)।
- **Distribute copies:** কাজের কপিগুলো বাজারে বিতরণ, বিক্রি বা বন্টন করা।
- **Perform the work in public:** জনসমক্ষে বা পাবলিকলি কাজটি উপস্থাপন/পরিবেশন করা (যেমন: নাটক মঞ্চস্থ করা বা কনসার্টে গান গাওয়া)।
- **Display the work in public:** কাজটি জনসমক্ষে প্রদর্শন করা (যেমন: আর্ট গ্যালারিতে ছবি বা পেইন্টিং প্রদর্শন)।

Examples of copyrighted work

- Literary works
 - books, pamphlets, poems
 - other works consisting of text
 - computer programs (!)
- Dramatic works
 - films, videos, plays, screenplays, scripts
- Music works
 - Compositions (words & music, or music only)
- Artistic works
 - Paintings, drawings, maps, photographs, sculptures, architectural works



University of Victoria

SENG 401: Social and Professional Issues

8. Copyrighted Work-এর উদাহরণ (Categories)

1. **Literary works** — books, pamphlets, poems, computer programs(!) — হ্যাঁ, সফটওয়্যারকেও "literary work" হিসেবে ছিট করা হয় আইনে, কারণ এটাও টেক্সট (code) দিয়ে লেখা।
 2. **Dramatic works** — films, videos, plays, screenplays, scripts
 3. **Music works** — compositions (শুধু সুর, বা কথা+সুর দুটোই)
 4. **Artistic works** — paintings, drawings, maps, photographs, sculptures, architectural works
-

IP and changing technology

- Problems for IP owners with newly available IT:
 - High-quality copying
 - High-quantity distribution
 - Faster / easier copying
 - Less expensive
- But note!
 - Intellectual property law has always evolved...
 - ... and has done so because of technological change.



১. Problems for IP owners with newly available IT (নতুন আইটি প্রযুক্তির কারণে IP মালিকদের প্রধান সমস্যাসমূহ)

প্রযুক্তির উন্নতির ফলে কপিরাইট বা আইপি (IP) মালিকদের জন্য তাদের কাজ বা কনটেন্ট সুরক্ষিত রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। কারণ নতুন প্রযুক্তিগুলো কপি করাকে সহজ করে দিয়েছে:

- **High-quality copying** (উচ্চমানের নকল): আধুনিক ডিজিটাল ডিভাইসের কারণে এখন মূল কাজের একদম ১০০% ছব্ব ও নিখুঁত কপি (High-quality copy) তৈরি করা যায়।
- **High-quantity distribution** (বিপুল পরিমাণে বিতরণ): ইন্টারনেট ও ডিজিটাল মিডিয়া ব্যবহার করে এক নিমেষে লাখ লাখ মানুষের কাছে Pirated Content বা কন্টেন্টের কপি ছড়িয়ে দেওয়া যায়।
- **Faster / easier copying** (দ্রুত ও সহজে কপি করা): পুরোনো আমলের হাতে লেখা বা প্রিন্টিং প্রেসের মতো কষ্ট না করে এখন একটি ক্লিকেই (Copy-Paste) সেকেন্ডের মধ্যে তথ্য বা ফাইল কপি করা সম্ভব।
- **Less expensive** (কম খরচ): আগের যুগের তুলনায় এখন ডিজিটাল কন্টেন্ট কপি করা বা পাইরেসি করার খরচ প্রায় শূন্যের কোঠায় (**Less expensive**) চলে এসেছে।

২. But note! (তবে মনে রাখতে হবে!)

আইপি সুরক্ষায় প্রযুক্তি যেমন নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করে, তেমনি ইতিহাস বলে আইনও প্রযুক্তির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়:

- **Intellectual property law has always evolved...** (মেধাসম্পদ আইন সবসময় পরিবর্তিত হয়েছে...): আইপি আইন বা কপিরাইট আইন কখনোই স্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় ছিল না, এটি সময়ের সাথে সাথে আপডেট হয়েছে।
- **...and has done so because of technological change** (...এবং প্রযুক্তির পরিবর্তনের কারণেই এই বিবর্তন ঘটেছে): যেমন ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে—পুরাতন প্রিন্টিং প্রেস (Printing Press) আসার পর প্রথম কপিরাইট আইনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। পরবর্তীতে ফটোকপি মেশিন, ইন্টারনেট এবং বর্তমানে এআই (AI) আসার পর আইনগুলোকে বারবার যুগোপযোগী করে পরিবর্তন করতে হয়েছে।

Copyright law: History

- “Copyright” as a concept was not invented until after advent of the printing press
 - Prior to printing press, manuscripts were copied by hand.
 - Movable type introduced an economic incentive for piracy
- England: mid-16th to mid-17th century
 - Crown exercised authority over printing.
 - “Stationers’ Company” guild chartered to have a monopoly on printing.
 - Original charter established by Mary I...
- England: 1710, “Statute of Anne”
 - Created a copyright system that applied to the public in general (and not just a chartered company)
 - Copyright was now vested in the author, and not the printing-guild member who published the work.
 - Introduced the concept of a “time limitation” (set at 28 years)
- Europe: Similar model of “sovereign grants”
- International copyright protection: non-existent for centuries

৫. Copyright Law-এর History (সংক্ষেপে, বেশি ডিটেইল দরকার নেই)

- Printing press আসার পরে copyright concept আসে (তার আগে হাতে কপি হতো, তাই piracy-র সমস্যা ছিল না)।
- England: Statute of Anne (1710) — প্রথম copyright আইন যা সাধারণ জনগণের জন্য প্রযোজ্য ছিল (আগে শুধু printing guild-এর অধিকার ছিল)। এখানে প্রথমবার একটা **time limit** (২৮ বছর) ঠিক করা হয়।
- Berne Convention (1886, Switzerland) — প্রথম international copyright চুক্তি। এখানে দেশগুলো রাজি হয় যে বিদেশি লেখকদেরও নিজ দেশের লেখকদের মতোই সুরক্ষা দেবে।
- Canada 1928-এ join করে, US join করে অনেক দেরিতে — **1989** (কারণ US-এর আইনে বড় পরিবর্তন লাগত)।

মনে রাখার দরকার নেই সব বছর, শুধু **concept: copyright** আইন সবসময় **technology**-এর সাথে সাথে **evolve** করেছে।

IP and changing technology

- Problems for IP owners with newly available IT:
 - High-quality copying
 - High-quantity distribution
 - Faster / easier copying
 - Less expensive
- But note!
 - Intellectual property law has always evolved...
 - ... and has done so because of technological change.



৬. IP এবং Changing Technology (গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট)

নতুন প্রযুক্তি (photocopier, printing press, internet) IP owner-দের জন্য সমস্যা তৈরি করে কারণ:

- **High-quality copying** — কপি অরিজিনালের মতোই ভালো মানের হয়
- **High-quantity distribution** — একসাথে অনেক কপি ছড়ানো যায়
- **Faster/easier copying** — কম সময়ে কপি করা যায়
- **Less expensive** — কপি করতে খরচ কম লাগে

কিন্তু মনে রাখতে হবে: প্রতিটা নতুন টেকনোলজির যুগে (printing press, photocopier, internet) IP আইন বদলে বদলে নতুন সমস্যার সমাধান করেছে। এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া (ongoing process)।

First victim of music piracy?



Georg Phillip Telemann
1681 to 1767

- An important Baroque composer from Germany
- Prolific composer
 - Estimates range from 800 to 3000 works
 - Publishing his works was one of his sources of income
- In 1737:
 - Discovered his works were being pirated in France.
 - Went to Paris for six months
 - Cultivated royal favour
 - Works were then published in France.

১. ব্যক্তির পরিচয়: Georg Phillip Telemann (১৬৮১ - ১৭৬৭)

- **Baroque Composer:** তিনি জার্মানির বারোক (Baroque) যুগের একজন অত্যন্ত বিখ্যাত ও গুরুত্বপূর্ণ সুরকার (Composer) ছিলেন।
- **Prolific Composer** (অত্যন্ত প্রফিটেবল ও উৎপাদনশীল সুরকার):
 - ধারণা করা হয় তিনি প্রায় ৮০০ থেকে ৩,০০০টি মিউজিক্যাল ওয়ার্ক বা সুর তৈরি করেছিলেন।
 - তার তৈরি সুর বা মিউজিক শিট স্বত্বাধিকারের মাধ্যমে প্রকাশ বা পাবলিশ (Publish) করা ছিল তার উপার্জনের অন্যতম প্রধান উৎস (**Source of Income**)।

২. ঐতিহাসিক পাইরেসির ঘটনা (In 1737)

- **Discovered Piracy in France:** ১৭৩৭ সালে টেলিম্যান আবিষ্কার করেন যে ফ্রান্সে তার অনুমতি ছাড়াই তার সুর করা মিউজিক শিটগুলো পাইরেসি করে অসাধু উপায়ে বিক্রি করা হচ্ছে।
- **Action Taken** (প্যারিস ভ্রমণ): এই পাইরেসি বন্ধ করতে এবং নিজের মিউজিকের স্বত্ব রক্ষা করতে তিনি ফ্রান্সে যান এবং সেখানে ছয় মাস অবস্থান করেন।
- **Cultivated Royal Favour:** সেখানে গিয়ে তিনি ফরাসি রাজপরিবারের (Royal Family) দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং রাজার রাজকীয় সমর্থন বা সুরক্ষা (Privilege du Roi) অর্জন করেন।
- **Official Publishing:** রাজকীয় সমর্থন পাওয়ার পর ফ্রান্সে তার কাজগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে আইনিভাবে পাবলিশ করার অধিকার অর্জন করেন, যা অননুমোদিত পাইরেসি বন্ধে সাহায্য করে।

মূল শিক্ষা: পাইরেসি বা কন্টেন্ট চুরি কোনো নতুন সমস্যা নয়। ডিজিটাল যুগ বা ইন্টারনেটের অনেক আগেই (এমনকি ১৮ শতকে) প্রিন্টিং মিডিয়াম যুগেও মিউজিক পাইরেসি বিদ্যমান ছিল।

International copyright

- 1852:
 - France extended protection to all works of authorship...
 - ... regardless of their national origin.
- Berne, Switzerland
 - September 9, 1886
 - First multilateral copyright convention in history.
 - A country agrees to give foreign authors the same protection it accords its own authors.
- This set up an international copyright union of member states (originally 14 members)
 - UK: one of the original group
 - Canada: joined in 1928
 - US: joined in 1989! Why?
 - Would have required major modifications to US law

US copyright law: history

- 1790: First US copyright law - covered printed material
 - newer technologies added later (photography, sound recordings)
- 1909: Definition of “unauthorized copy” was formed.
 - Established a compulsory licensing system
 - This meant permission for broadcast was not needed from the copyright owner...
 - ... but payment of a royalty (set out in statute) was required.
- 1960s: Some software and databases receive copyright protection.
- 1992: Making copies for personal gain becomes a felony.
- 1997: Illegal to make copies regardless of financial gain.
- 1998: Illegal to circumvent copy-protection schemes. (DMCA)

Canadian copyright law: history

- 1924: First Copyright Act (based on UK Copyright law of 1911)
- 1988: Phase 1 of copyright reform (Bill C-60)
 - Introduced protection of computer software (recognized as a “literary work”)
 - Copyright Board introduced
- 1989: Canada-US Free Trade Agreement
 - Provisions for satellite transmissions, radio, televisions
- Further changes also includes provision for royalties for performers and producers of sound recordings
- Last several years – repeated attempts to update copyright laws to be more in line with US
 - Latest: Bill C-32 (changes to fair dealing, ban on breaking digital locks)
 - will be discussed in upcoming session of Parliament

Copyright Law: exceptions

- Fair Dealing doctrine (= US “Fair Use”)
 - For some uses of copyright work, permission is not required.
 - Allows uses of copyright material contributing to the creation of new work.
 - ... and which do not significantly affect sales of the material.
 - Allows some research and educational uses.
 - Also allows for news reporting and critiquing.
- Guidelines for determining fair dealing are found in legal precedent.

১. International Copyright (আন্তর্জাতিক কপিরাইট ইতিহাস)

- ১৮৫২ (ফ্রান্স): ফ্রান্স প্রথম যেকোনো দেশের লেখকের কাজকে কপিরাইট সুরক্ষা দেওয়া শুরু করে।
- ১৮৮৬ (**Berne Convention**, সুইজারল্যান্ড): ইতিহাসে প্রথম বহুপাক্ষিক আন্তর্জাতিক কপিরাইট চুক্তি হয়। এতে এক দেশ অন্য দেশের লেখকদের স্বদেশের লেখকদের মতোই সম-অধিকার দিতে সম্মত হয় (শুরুতে সদস্য ছিল ১৪টি দেশ, যেমন: UK)।
- অন্যান্য দেশ: কানাডা ১৯২৮ সালে এবং US ১৯৮৯ সালে এতে যোগ দেয় (US-এর আইনি পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল বলে যোগ দিতে দেরি হয়)।

২. US Copyright Law: History (আমেরিকার কপিরাইট ইতিহাস)

- ১৭৯০: প্রথম US কপিরাইট আইন তৈরি হয় (শুধু প্রিন্ট মিডিয়ার জন্য, পরে নতুন প্রযুক্তি যোগ হয়)।
- ১৯০৯: "Compulsory Licensing" চালু হয়—ব্রডকাস্ট করতে মালিকের অনুমতি লাগত না, তবে নির্দিষ্ট **Royalty** দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল।
- ১৯৬০-এর দশক: সফটওয়্যার ও ডাটাবেজ কপিরাইটের অধীনে আসে।
- ১৯৯২ ও ১৯৯৭: নিজের লাভের জন্য বা লাভ ছাড়াও অবৈধ কপি করাকে বড় অপরাধ (Felony/Illegal) হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
- ১৯৯৮ (**DMCA**): কন্টেন্টের ডিজিটাল সিকিউরিটি/লক (Copy-Protection) ভাঙা সম্পূর্ণ বেআইনি ঘোষণা করা হয়।

৩. Canadian Copyright Law: History (কানাডার কপিরাইট ইতিহাস)

- ১৯২৪: UK-এর আইনের ওপর ভিত্তি করে কানাডার প্রথম কপিরাইট অ্যাক্ট চালু হয়।
- ১৯৮৮ (**Bill C-60**): কম্পিউটার সফটওয়্যারকে "Literary Work" হিসেবে কপিরাইট দেওয়া হয় এবং Copyright Board গঠিত হয়।
- ১৯৮৯ (**Free Trade Agreement**): রেডিও, টিভি ও স্যাটেলাইট সম্প্রচারের জন্য আইন যুক্ত হয়।
- পরবর্তী পরিবর্তন: মিউজিক প্রডিউসার ও পারফরমারদের রয়্যালটি সুবিধা এবং US-এর আইনের সাথে তাল মিলিয়ে **Digital Locks** না ভাঙার নিয়ম কঠোর করা হয়।

৪. Copyright Law: Exceptions (কপিরাইটের ব্যতিক্রম বা Fair Dealing / Fair Use)

- **Fair Dealing (কানাডা) / Fair Use (US)**: কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অনুমতি ছাড়া কপিরাইটেড কন্টেন্ট ব্যবহার করা বৈধ।
- কখন অনুমতি লাগে না?
 - গবেষণা (Research) ও শিক্ষামূলক কাজে (Educational Use)।
 - খবর পরিবেশনা (News Reporting) ও সমালোচনা (Critiquing) করতে।
 - নতুন কিছু তৈরির কাজে, যদি তা মূল কন্টেন্টের বিক্রি বা ব্যবসায় বড় ক্ষতিকর প্রভাব না ফেলে।

৭. Fair Dealing (Canada) / Fair Use (US)

— অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টপিক

সংজ্ঞা: Fair Dealing/Fair Use হলো copyright আইনের একটা **exception** — এর মানে কিছু কিছু ব্যবহারের ক্ষেত্রে কপিরাইট owner-এর permission লাগে না।

Fair Dealing-এর Six Factors (এটা অবশ্যই মুখস্থ রাখতে হবে, খুব ইম্পরট্যান্ট):

1. **Purpose of the Dealing (উদ্দেশ্য)** — এটা কি research, private study, বা criticism-এর জন্য করা হচ্ছে? যদি এডুকেশনাল/সমালোচনার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে fair হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
2. **Character of the Dealing (চরিত্র)** — একটা কপি বানানো হয়েছে না অনেকগুলো? কতজনের কাছে distribute করা হয়েছে (limited group নাকি সবার কাছে)? কাজ শেষে কপি destroy করা হয়েছে কিনা?

3. **Amount of the Dealing** (পরিমাণ) — পুরো কাজটার কতটুকু ব্যবহার করা হয়েছে? পুরো বই কপি করা vs. এক প্যারাগ্রাফ কোট করা — অনেক পার্থক্য।
4. **Alternatives to the Dealing** (বিকল্প উপায়) — একই কাজ কি non-copyrighted material দিয়ে করা যেত? সমালোচনা করার জন্য কি পুরোটা কপি করার দরকার ছিল?
5. **Nature of the Work** (কাজের প্রকৃতি) — কাজটা কি already published, নাকি unpublished/secret? Unpublished/secret কাজ কপি করা বেশি সমস্যাজনক।
6. **Effect of Dealing on the Work** (প্রভাব) — এই কপি করাটা কি অরিজিনাল কাজের বিক্রি/বাজারে প্রভাব ফেলবে? যদি ফেলে, fair dealing হবে না।

সহজ মনে রাখার **Trick (6P)**: Purpose, Character, Amount, Alternative, Nature, Effect

৮. Slide-এ থাকা **Question** গুলোর উত্তর (এগুলো Exam-এ ৫ মার্কের জন্য আসতে পারে, তাই ১০-১২ পয়েন্ট করে দিচ্ছি)

প্রশ্ন ১: **Entertainment industry copyright protect** করার জন্য কী কী করেছে? এগুলো কি **justified**?

Entertainment industry-র নেওয়া পদক্ষেপ (১০-১২ পয়েন্ট):

1. **DRM (Digital Rights Management)** — গান/মুভি/সফটওয়্যারে এমন কোড বসানো হয় যাতে সহজে কপি না করা যায়।
2. **Digital Locks / Encryption** — DVD, CD, e-book-এ একটা ডিজিটাল লক দেওয়া হয় যাতে কপি বা format পরিবর্তন করা না যায়।
3. **Lawsuit filing** (মামলা করা) — RIAA, MPAA, CRIA ইত্যাদি সংস্থা individual downloader-দের বিরুদ্ধে মামলা করেছে (উদাহরণ: CRIA-র ২০০৪ সালে ২৯ জন file sharer-এর বিরুদ্ধে মামলা)।
4. **DMCA (Digital Millennium Copyright Act, 1998)** — digital lock ভাঙা illegal করে দেওয়া হয়েছে, even যদি তুমি legally কেনা জিনিসও হয়।
5. **Lobbying for stricter law** — Bill C-32-এর মতো আইন আনার চেষ্টা, যাতে fair dealing-এর সুযোগ কমিয়ে digital lock-কে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।
6. **Watermarking** — কপিরাইট মালিকের নাম/আইডি গোপনে ফাইলে বসিয়ে দেওয়া, যাতে লিক হলে ধরা যায় কার থেকে হয়েছে।
7. **ISP monitoring/notice** — ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের মাধ্যমে piracy করা user-দের চিহ্নিত করা এবং সতর্ক করা।
8. **Region locking** — DVD/streaming content-কে নির্দিষ্ট দেশে সীমাবদ্ধ রাখা, যাতে অন্য দেশে বিনামূল্যে না ছড়ায়।
9. **Public awareness campaigns** — "Piracy is a crime" ধরনের ক্যাম্পেইন যাতে মানুষ সচেতন হয়।
10. **Legal streaming platforms** তৈরি — Netflix, Spotify-এর মতো সার্ভিস তৈরি করা, যাতে সহজে ও সম্ভাব্য বৈধ কপি পাওয়া যায় (এটা piracy কমানোর একটা ইতিবাচক পন্থা)।

এগুলো **justified** কিনা — দুই দিক থেকে দেখা যায়:

- **Justified** দিক: স্রষ্টাদের (creator) পরিশ্রমের ফল রক্ষা করা দরকার, নইলে তারা নতুন কাজ করার motivation হারাবে।
- **Not justified** দিক: Digital lock consumer-এর normal legal right (যেমন personal backup বানানো)-কেও বাধা দেয় — অর্থাৎ, "you bought something but control doesn't rest with you at all" (Michael Geist-এর quote অনুযায়ী)। এটা innocent consumer-দেরও harass করে।

Example: Who should win?

- Political group organizes a web site where people post copies of news articles and then comment on them, other readers also add comments.
- Newspapers who originally published the articles sue for copyright infringement.

প্রশ্ন ২ (Example ১): রাজনৈতিক গোষ্ঠী নিউজ আর্টিকেল পোস্ট করে কमेंট করছে — সংবাদপত্র মামলা করলে কে জিতবে?

বিশ্লেষণ (Fair Dealing-এর ৬টি factor দিয়ে যাচাই, ১০-১২ পয়েন্ট):

1. **Purpose:** যদি উদ্দেশ্য হয় সমালোচনা/আলোচনা (criticism/commentary), সেটা fair dealing-এর পক্ষে যায়।
2. তবে যদি উদ্দেশ্য শুধু ফ্রি-তে কন্টেন্ট শেয়ার করা হয় (news পড়ার বিকল্প হিসেবে), সেটা fair dealing-এর বিপক্ষে যায়।
3. **Character:** পুরো আর্টিকেলটাই কপি করা হচ্ছে, নাকি শুধু অংশবিশেষ? পুরো আর্টিকেল কপি করলে infringement-এর সম্ভাবনা বেশি।
4. **Distribution:** এটা কি সবার জন্য উন্মুক্ত ওয়েবসাইট, নাকি ছোট সীমিত গ্রুপ? Public website হলে সমস্যা বেশি।
5. **Amount:** পুরো আর্টিকেল কপি করা vs. শুধু হেডলাইন+লিংক দেওয়া — অনেক পার্থক্য তৈরি করে।
6. **Alternative:** তারা চাইলে শুধু লিংক দিয়ে নিজেদের ভাষায় সামারি লিখতে পারত (link + summary), পুরো কপি করার দরকার ছিল না।
7. **Effect on market:** যদি মানুষ পুরো আর্টিকেল ওখানে পড়ে ফেলে, তাহলে তারা আর মূল সংবাদপত্রের ওয়েবসাইটে যাবে না — এটা সংবাদপত্রের ad revenue/subscription-এ ক্ষতি করে।
8. **Added value:** কमेंট/আলোচনা যোগ করাটা একটা "transformative use" হতে পারে — এটা fair dealing-এর পক্ষে যুক্তি।
9. **তুলনামূলক সিদ্ধান্ত:** যদি শুধু অংশ (excerpt) কপি করে তার নিচে নিজস্ব মতামত/সমালোচনা যোগ করা হতো, এটা সাধারণত fair dealing (news reporting/commentary exception) হিসেবে গণ্য হতো।

10. সাধারণ সিদ্ধান্ত: যেহেতু পুরো আর্টিকেল কপি করা হচ্ছে এবং এটা original news source-এর ট্রাফিক/আয় কমাতে পারে, তাই court সাধারণত সংবাদপত্রের পক্ষে রায় দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি — যদি না তারা শুধু ছোট excerpt ব্যবহার করে।

Example 2: Who should win?

- Online service for checking essays for plagiarism
 - Uploaded essays are stored in database and used for future checking
- Some students sue the company for copyright infringement on their essay

প্রশ্ন ৩ (Example ২): Plagiarism-checker সার্ভিস স্টুডেন্টদের essay ডাটাবেজে জমা রাখে — স্টুডেন্টরা মামলা করলে কে জিতবে?

বিশ্লেষণ (১০-১২ পয়েন্ট):

1. স্টুডেন্টের essay-ও একটা **copyrighted literary work** — যেই মুহূর্তে সে সেটা লেখে, তার copyright automatically তৈরি হয়।
2. Purpose: প্লেজিয়ারিজম চেক করার উদ্দেশ্যটা **educational integrity** রক্ষা করা — এটা একটা বৈধ, ভালো উদ্দেশ্য।
3. Character: essay-টা copy করে রাখা হচ্ছে database-এ ভবিষ্যতে তুলনা করার জন্য — এটা "storing for comparison purpose", পাবলিক distribution না।
4. Amount: পুরো essay-ই storage-এ রাখা হচ্ছে, কিন্তু এটা পাবলিকলি কাউকে দেখানো হচ্ছে না।
5. Alternative: প্লেজিয়ারিজম চেক করার জন্য পুরো essay store করা প্রয়োজনীয় (নাহলে ভবিষ্যতের essay-র সাথে তুলনা করা যাবে না)।
6. Effect on market: essay commercial product না, তাই এর "মার্কেট"-এ তেমন প্রভাব পড়ে না।
7. মূল যুক্তি (কোম্পানির পক্ষে): এটা fair dealing/fair use হিসেবে গণ্য হতে পারে কারণ database ব্যবহার হচ্ছে একটা **transformative purpose**-এ (originality check করা), essay-টা আবার প্রকাশ বা বিক্রি করা হচ্ছে না।
8. স্টুডেন্টের যুক্তি: তাদের কনসেন্ট ছাড়া তাদের কাজ storage-এ রাখা এবং ভবিষ্যতে ব্যবহার করা তাদের exclusive right লঙ্ঘন করে।
9. বাস্তব জগতে (real-world reference): Turnitin-এর মতো সার্ভিসের বিরুদ্ধে স্টুডেন্টরা একবার মামলা করেছিল, এবং কোর্ট রায় দিয়েছিল যে এটা **fair use** — কারণ উদ্দেশ্য transformative (শিক্ষামূলক integrity check), commercial exploitation না।
10. সিদ্ধান্ত: সাধারণত কোম্পানিই জিতে থাকে, কারণ essay আবার কারো কাছে দেখানো/বিক্রি হচ্ছে না, শুধু তুলনা (matching) করার জন্য storage হচ্ছে — এটা fair use-এর আওতায় পড়ে।

Purpose of copyright?

- Should it protect the author in something that is rightly theirs?
 - Berne Convention
 - Protection should be as long and broad as possible.
 - Should only provide those exceptions and limitations essential in the public interest.
- Should it benefit the public by stimulating creation of artistic work?
 - Universal Copyright Convention (Geneva, 1952)
 - The law should only give as much protection as is necessary to induce authors to create and disseminate their works.
- Should it do both?
 - Middle ground
 - Purpose of copyright is to stimulate the creation and public dissemination of works
 - And also to give their authors a generous reward for their contributions to society.
- A delicate balance.

১. লেখকের বা স্রষ্টার সুরক্ষা (Author-centric View)

- মূল বক্তব্য: স্রষ্টার তৈরি কাজ তার নিজস্ব সম্পত্তি, তাই এতে তাকে পূর্ণ অধিকার দেওয়া উচিত।
- ভিত্তি: **Berne Convention**
- নীতি: সুরক্ষা যতটা সম্ভব দীর্ঘায়িত (Long) এবং বিস্তৃত (Broad) হতে হবে। কেবল জনস্বার্থে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু ক্ষেত্রেই ছাড় বা সীমানা (Exceptions) দেওয়া যেতে পারে।

২. জনগণের বা সমাজের কল্যাণ (Public-centric View)

- মূল বক্তব্য: কপিরাইটের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সমাজ ও জনগণকে নতুন শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির সুবিধা দেওয়া।
- ভিত্তি: **Universal Copyright Convention (Geneva, 1952)**
- নীতি: লেখককে নতুন কিছু তৈরি ও তা জনসমক্ষে ছড়াতে (Disseminate) যতটুকু উৎসাহ দেওয়া দরকার, আইন কেবল ঠিক ততটুকুই সুরক্ষা দেবে—তার চেয়ে বেশি নয়।

৩. দুটিরই সমন্বয় বা মাঝামাঝি পথ (Middle Ground)

- মূল বক্তব্য: কড়া লেখক-সুরক্ষা এবং জনকল্যাণ—এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা।
- নীতি:
 - নতুন সৃষ্টিকে উৎসাহিত করা ও জনগণের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া।
 - একই সাথে, সমাজে অবদানের জন্য স্রষ্টাকে উপযুক্ত পুরস্কার বা সম্মান (Generous reward) দেওয়া।

উপসংহার (**A delicate balance**): কপিরাইট আইনের মূল চ্যালেঞ্জই হলো—স্রষ্টার অধিকার এবং সাধারণ মানুষের ব্যবহারের অধিকার—এই দুইয়ের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য (**Delicate Balance**) বজায় রাখা।

প্রশ্ন ৪: সঙ্গীত/মুভি কপি করার **fair** কারণ কী কী, আর কখন এটা **line cross** করে?

Fair কারণসমূহ (১০-১২ পয়েন্ট):

1. **Personal backup** — তুমি যেটা কিনেছ, সেটার একটা কপি বানিয়ে রাখা (মূল ফাইল নষ্ট হলে ব্যাকআপ থাকবে)।
2. **Format shifting** — CD থেকে গান MP3 player-এ নেওয়া (একই মালিক, শুধু format বদলাচ্ছে)।
3. **Time shifting** — টিভি প্রোগ্রাম রেকর্ড করে পরে দেখা (Sony v. Universal case-এ legal ঘোষিত হয়েছিল)।
4. **Educational/research use** — ক্লাসরুমে বা রিসার্চে ছোট অংশ ব্যবহার করা।
5. **Criticism/review** — মুভি রিভিউ লেখার সময় ছোট ক্লিপ/স্ক্রিনশট ব্যবহার করা।
6. **Personal use copying (Canada Part VIII)** — শুধুমাত্র নিজের ব্যবহারের জন্য গান কপি করা (নিজের জন্য, অন্য কারো জন্য না)।
7. **Space shifting** — একই ফাইল ফোন, ল্যাপটপ, ট্যাবলেটে রাখা (নিজের মালিকানাধীন device-গুলোতে)।

কখন এটা **Line Cross** করে (**illegal** হয়ে যায়):

8. কারো জন্য কপি বানিয়ে দেওয়া — নিজে কপি করে বন্ধুকে দেওয়া (Canada-তে এটা illegal, যদিও বন্ধু নিজে কপি বানালে legal!)
9. **Mass distribution/sharing (torrent, P2P)** — অনেক মানুষের সাথে ইন্টারনেটে শেয়ার করা।
10. **Commercial purpose**-এ কপি বিক্রি — টাকার বিনিময়ে পাইরেটেড কপি বিক্রি করা।
11. **Digital lock** ভাঙা — DRM/encryption ভেঙে কপি করা (even personal use হলেও, DMCA-এর অধীনে illegal)।
12. মূল বিক্রয়ের ক্ষতি করা (**market substitution**) — যদি কপি করার ফলে মানুষ আর অরিজিনাল কেনে না, তখন সেটা কপিরাইট মালিকের ক্ষতি করে এবং clearly infringement হয়ে যায়।

প্রশ্ন ৫: **Fair Use** হওয়া উচিত কোনটা?

a) বন্ধুর **spreadsheet software** ২ সপ্তাহ ট্রায়াল করে তারপর **delete**/কিনে নেওয়া:

- এটাকে অনেকটা "try before you buy" হিসেবে দেখা যেতে পারে।
- কিন্তু আইনগতভাবে, এটা এখনও **unauthorized copying** — software company-র permission ছাড়া কপি বানানো হচ্ছে, even সাময়িকভাবে হলেও।
- তবে নৈতিক দিক থেকে (ethically) — যেহেতু শেষে হয় delete করছে অথবা কিনছে, এটা কোম্পানির কোনো financial ক্ষতি করছে না। তাই এটা "কম ক্ষতিকর" fair use ধরনের argument পেতে পারে (অনেক software company নিজেরাই ৩০ দিনের ফ্রি ট্রায়াল অফার করে — এই একই যুক্তিতে)।

b) কম্পিউটার গেম কপি করে ২ সপ্তাহ খেলা, কেনার কোনো ইচ্ছা ছাড়াই:

- এটা স্পষ্টভাবে **copyright infringement**।

- এখানে কোনো ইচ্ছাই নেই কেনার — মানে software company-র বিক্রয়ে সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব (direct financial harm)।
- এটা Fair Dealing-এর ৬ নম্বর factor ("effect on the market") অনুযায়ী স্পষ্টভাবে fail করে — কারণ এটা lost sale তৈরি করেছে।

পার্থক্যের মূল কারণ: প্রথমটোতে শেষমেশ হয় কেনা হচ্ছে অথবা ব্যবহার বন্ধ করা হচ্ছে (কোম্পানির ক্ষতি নেই), দ্বিতীয়টোতে গেমটা ব্যবহারই করা হচ্ছে কেনার কোনো ইচ্ছা ছাড়া (কোম্পানির সরাসরি ক্ষতি)।

Fair Use Cases: US

- 1984: Sony v. Universal City Studios
 - Supreme Court ruled that non-commercial copying (recording) of a movie for viewing at a later time was fair use.
 - Court ruled that copying devices should not be banned if they have significant legal uses.
- 1992: Sega Enterprises, Ltd. v. Accolade, Inc.
 - Reverse engineering a complete program in order to produce new, creative work was ruled fair use.
 - In essence: Sega did not have a monopoly on selling games for its machines.

১. US Fair Use Cases (গুরুত্বপূর্ণ, নাম মনে রাখতে হবে)

Case ১: Sony v. Universal City Studios (1984)

- বিষয়: Sony-র Betamax (VCR) দিয়ে মানুষ টিভি প্রোগ্রাম রেকর্ড করত।
- রায়: Supreme Court রায় দেয় যে **non-commercial time-shifting** (পরে দেখার জন্য রেকর্ড করা) fair use।
- গুরুত্বপূর্ণ নীতি: কোনো device যদি legal ব্যবহারের significant সুযোগ থাকে, তাহলে শুধু কিছু মানুষ সেটা illegal কাজে ব্যবহার করতে পারে বলে সেই device নিষিদ্ধ করা যাবে না। (এই নীতিটা পরবর্তীতে অনেক টেকনোলজি case-এ reference হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে — যেমন MP3 player, torrent client ইত্যাদি case-এ।)

Case ২: Sega Enterprises v. Accolade (1992)

- বিষয়: Accolade কোম্পানি Sega-র গেম কনসোলের জন্য গেম বানাতে চেয়েছিল, তাই তারা Sega-র সিস্টেম **reverse engineer** করেছিল (কোড ভেঙে বোঝার চেষ্টা করা কিভাবে কাজ করে)।
- রায়: এই reverse engineering-কে fair use হিসেবে ঘোষণা করা হয়, কারণ উদ্দেশ্য ছিল নতুন সৃজনশীল কাজ তৈরি করা (নতুন গেম বানানো), Sega-র কোড হবহ কপি করা না।
- গুরুত্বপূর্ণ নীতি: Sega-র নিজের কনসোলের জন্য গেম বিক্রির উপর **monopoly** থাকতে পারে না — অন্য কোম্পানিও legally গেম বানাতে পারবে যদি তারা reverse engineering দিয়ে সেটা করে (হবহ কোড কপি না করে)।

Copying: Music

- Improved technology allows easy, fast, cheap and widespread copying of music on Web.
- Entrepreneurs create businesses to facilitate storing and sharing of music files.
 - Many individuals set up free sites for music sharing, too.
- US: RIAA (Recording Industry Association of America) continues to fight unauthorized copying of music.
- Canada: CRIA (Canadian Recording Industry Association)
 - Launched a lawsuit in 2004 against 29 unnamed alleged music file sharers.
 - By May 2005: case heard by trial court and the appeals court
 - Both courts ruled that CRIA's case was not strong enough
 - "The court concluded that the evidence created the risk that innocent persons might have their privacy invaded and also be named as defendants where it is not warranted."
 - Courts instructed the CRIA to come back with stronger evidence.

Copying: Music (Canada)

- Before 1998, copying any sound recording almost always infringed copyright
- 1998: Part VIII of the Copyright Act
 - You can legally make a copy of musical recordings for **personal use**
 - Does not legalize
 - Copies made for someone else
 - Copies of anything other than music recordings

Copying: Music (Canada)

- Section VIII of the Copyright Act leads to some odd situations
- It is legal to:
 - Lend a commercial CD to a friend, give him a blank CD-R, let him use your computer, and help him burn the CD-R which he can keep for private use.
 - Copy a commercial CD, keep the copy, and give your friend the original.
- BUT, you cannot legally make the copy yourself and give your friend the copy.

১০. Copying: Music, Movies, Software — বাস্তব জগতের সমস্যা

Music:

- ইন্টারনেট technology-র কারণে গান সহজে, সম্ভায়, দ্রুত কপি করা যায়।
- **RIAA (US)** — Recording Industry Association of America — piracy-র বিরুদ্ধে লড়াই করে।
- **CRIA (Canada)** — Canadian Recording Industry Association — ২০০৪ সালে ২৯ জন anonymous file sharer-এর বিরুদ্ধে মামলা করেছিল, কিন্তু আদালত রায় দেয় যে তাদের evidence যথেষ্ট শক্তিশালী না ("innocent persons might have their privacy invaded") — মামলা খারিজ হয়ে যায়।
- **Canada-র Part VIII of Copyright Act (1998):** ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য গান কপি করা **legal**, কিন্তু:
 - অন্য কারো জন্য কপি বানানো **illegal**
 - গান ছাড়া অন্য কিছু (যেমন সফটওয়্যার) কপি করা এখানে কভার হয় না
 - মজার অসামঞ্জস্য (**odd loophole**):
 - বন্ধুকে CD ধার দিয়ে, blank CD-R দিয়ে, নিজের কম্পিউটার ব্যবহার করতে দিয়ে বন্ধুকেই কপি বানাতে সাহায্য করা — **Legal** (কারণ বন্ধু নিজেই কপি বানাচ্ছে, নিজের ব্যবহারের জন্য)
 - কিন্তু নিজে কপি বানিয়ে বন্ধুকে দেওয়া — **Illegal** (কারণ এটা "অন্য কারো জন্য কপি বানানো")

সংক্ষেপে মূল পার্থক্য: আইন দেখে "কপি তৈরির বাটনটি চাপছে কে?"

- বন্ধু নিজে বাটন চাপলে = **Private Copying** (আইনি ছাড় পায়)
- আপনি বন্ধুকে দিতে বাটন চাপলে = **Unauthorized Distribution** (বেআইনি)

Movies & TV:

- Digital technology + bandwidth বেড়ে যাওয়ায় মুভি/টিভি কপি সহজ হয়ে গেছে।
- **MPAA (Motion Picture Association of America)** — এই piracy-র বিরুদ্ধে লড়ছে, এবং Sony v. Universal-এর রায়টা "chip away" করার (দুর্বল করার) চেষ্টা করছে, কারণ ওই রায়টাই recording device legal রাখার মূল ভিত্তি।

Software:

- Commercial (কোম্পানি নিজে unlicensed software ব্যবহার করা) এবং Non-commercial (ব্যক্তি) — দুই ধরনের piracy আছে।
- **SIIA (Software Information Industry Association)** — সফটওয়্যারের জন্য আরও কড়া protection-এর জন্য lobby করে এবং awareness বাড়ায়।

- What are some fair reasons to copy music / movies?
- When does this cross the line?

Question 1: What are some fair reasons to copy music / movies?

কপিরাইট আইন অনুযায়ী **Fair Use** বা **Fair Dealing** নীতির অধীনে কিছু নির্দিষ্ট যৌক্তিক কারণে গান বা সিনেমা কপি (Copy) করার অনুমতি থাকে:

- **Personal Backup / Format-Shifting** (ব্যক্তিগত ব্যাকআপ): নিজের কেনা কোনো আসল CD বা DVD নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাতে নিজের জন্য ব্যাকআপ রাখা, অথবা গাড়ি ও ফোনে শোনার জন্য ফরম্যাট পরিবর্তন (Format-shifting) করা।
- **Educational Purpose & Research** (শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে): ক্লাসরুমে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা, বিশ্লেষণ বা গবেষণার (Research) কাজে গান বা সিনেমার অংশবিশেষ ব্যবহার করা।
- **Critique & Review** (সমালোচনা ও রিভিউ): কোনো সিনেমা বা গানের রিভিউ (Review), সমালোচনা বা বিশ্লেষণমূলক ভিডিও তৈরির সময় প্রাসঙ্গিক কিছু ছোট অংশ (Clips) যুক্ত করা।
- **Parody or Satire** (প্যারোডি তৈরি): হাস্যরসাত্মক বা ব্যঙ্গাত্মক (Parody) কোনো নতুন শিল্পকর্ম তৈরির জন্য মূল কাজের কিছু অংশ ব্যবহার করা।
- **News Reporting** (সংবাদ পরিবেশন): কোনো সংবাদ বা ডকুমেন্টারিতে প্রাসঙ্গিক তথ্য তুলে ধরার জন্য সংক্ষিপ্ত অংশ ব্রডকাস্ট বা কপি করা।

Question 2: When does this cross the line?

আইনি ও নৈতিক দিক থেকে এটি তখনই সীমা লঙ্ঘন (**Cross the line / Copyright Infringement**) করে, যখন নিচের বিষয়গুলো ঘটে:

- **Commercial Exploitation** (বাণিজ্যিক লাভ বা বিক্রি): অনুমতি ছাড়া অন্যের কপি করা গান বা সিনেমা বিক্রি করে নিজে অর্থ উপার্জন (Financial Gain) করা।
- **Public Distribution** (ব্যাপক হারে শেয়ার করা): নিজের কেনা কপিটি বন্ধুদের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া, অথবা Torrent, Telegram বা Social Media-তে সবার ডাউনলোডের জন্য আপলোড করা।
- **Copying the Entire Work** (সম্পূর্ণ কনটেন্ট কপি করা): কোনো নতুন রূপ পরিবর্তন (Transformation) না করে সম্পূর্ণ গান বা সিনেমাটি হুবহু কপি করে ব্যবহার করা।
- **Impacting the Market** (বাজারমূল্য বা ব্যবসায়িক ক্ষতি): এমনভাবে কপি বা শেয়ার করা যার ফলে মূল নির্মাতা/প্রযোজকের বিক্রি কমে যায় এবং তারা আর্থিক ক্ষতির (Market Loss) মুখে পড়েন।
- **Bypassing Digital Security** (ডিজিটাল লক ভাঙা): সুরক্ষার জন্য দেওয়া DRM (Digital Rights Management) বা এনক্রিপশন বেআইনিভাবে ভেঙে কনটেন্ট পাইরেসি করা।

১১. Summary / Revision Part (সব কিছু এক নজরে)

- **IP** = intangible creative work-এর সুরক্ষা; ফিজিক্যাল বস্তু (CD/বই) থেকে আলাদা।
- ৪ ধরনের **protection**: Copyright (copy করার অধিকার), Patent (invention-এর monopoly), Trademark (নাম/লোগো), Trade Secret (গোপনীয়তা)।
- **Copyright vs Patent**: Copyright শুধু plagiarism-এর বিরুদ্ধে defense (independent creation-ও protected), Patent একটা full monopoly (independent invention-ও প্রোটেক্টেড না)।
- **Copyrighted work**-এর ৪ **category**: Literary (বই, সফটওয়্যার সহ), Dramatic (সিনেমা, নাটক), Music, Artistic।
- **Fair Dealing/Fair Use**-এর ৬ **Factor** (মুখস্থ রাখো): Purpose, Character, Amount, Alternative, Nature, Effect — এগুলো দিয়েই যে-কোনো "কে জিতবে" টাইপ প্রশ্নের উত্তর analyze করবে।
- দুইটা **US case** মনে রাখো: Sony v. Universal (time-shifting = fair use, device banned না), Sega v. Accolade (reverse engineering = fair use, নতুন সৃজনশীল কাজের জন্য)।
- **Canada Music Copying rule**: Personal use-এর জন্য কপি legal, অন্য কারো জন্য কপি illegal — এমনকি loophole ব্যবহার করে (বন্ধুকে সাহায্য করে নিজের কপি বানাতে দেওয়া) legal হয়ে যায়।
- প্রতিটা **"case study"** প্রশ্নে — Fair Dealing-এর ৬ factor দিয়ে বিশ্লেষণ করো, তারপর "effect on market" factor-টা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ধরে সিদ্ধান্ত নাও।
- **Entertainment industry-র protection** পদক্ষেপ: DRM, digital locks, lawsuits, DMCA, lobbying, watermarking — এগুলোর প্রত্যেকটার pros/cons যুক্তি সহ মনে রাখো।

এখন তুমি বলো, পরের অংশ (Solutions, Free-Speech issues, Free Software, Software Patents) নিয়েও কি একইভাবে ডিটেইলে করবো? সেটা তো তোমার এই PDF-এ ছিল না (এটা শুধু Slide 1-27 পর্যন্ত), তাই পরের অংশের PDF/স্লাইড দিলে সেটাও একইভাবে করে দিব।